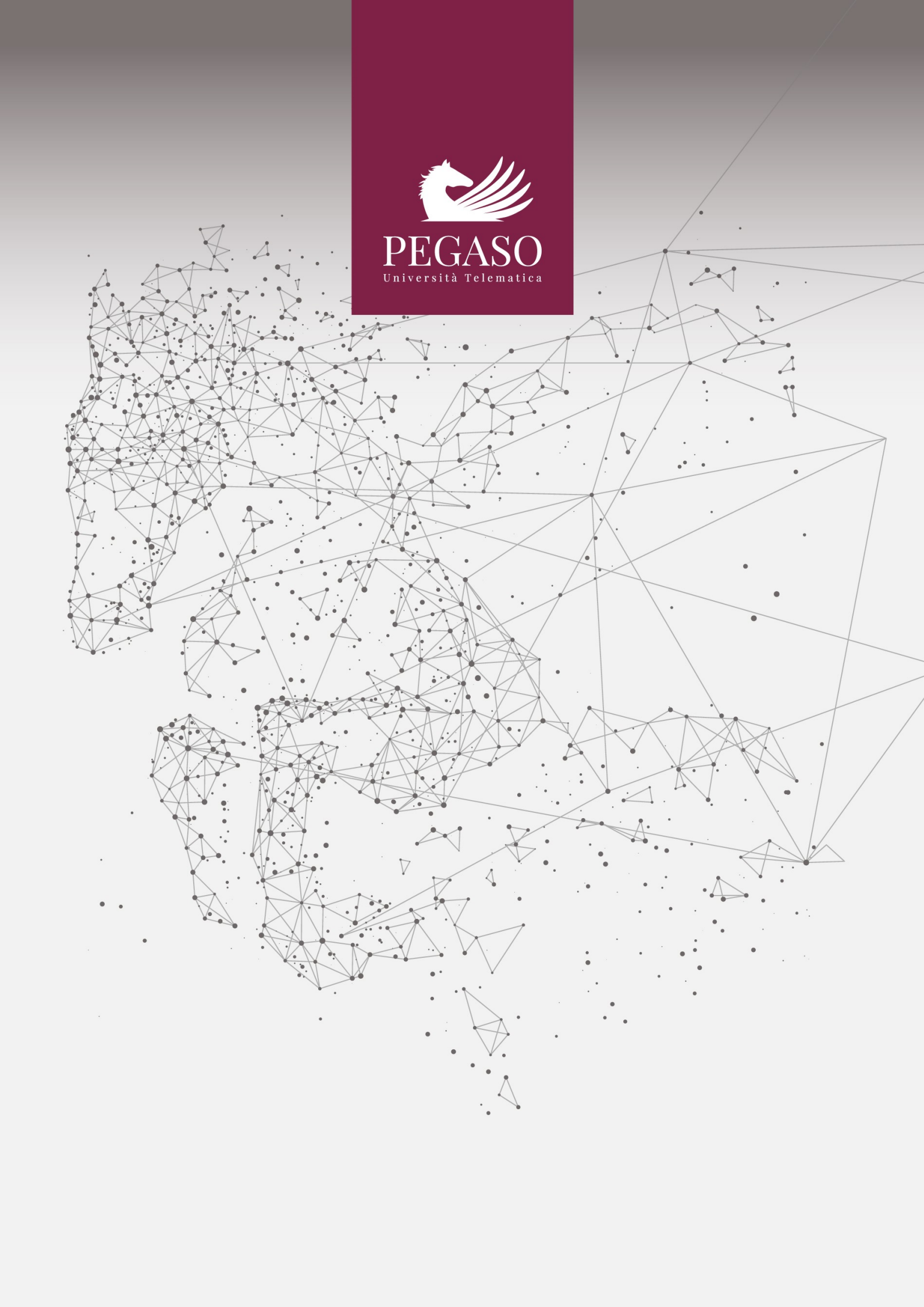

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Indice

1. RISERVATEZZA E TUTELA DELLA VITA PRIVATA NELLA DIMENSIONE NAZIONALE ED EUROPEA 3

2. CONTENUTO ED ESTENSIONE DEL DIRITTO 7

3. RISERVATEZZA NEI RAPPORTI FAMILIARI 9

4. LA TUTELA DELLA RISERVATEZZA NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE..... 12

5. IL RUOLO DELLA GIURISPRUDENZA EUROPEA NELLA RICOSTRUZIONE DEL DIRITTO ALLA RISERVATEZZA 15

BIBLIOGRAFIA 16

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

1. Riservatezza e tutela della vita privata nella dimensione nazionale ed europea

Pur in mancanza di una espressa previsione normativa, oggi non si dubita della esistenza del diritto alla riservatezza, inteso quale esigenza di tutelare la vita privata dall'altrui ingerenza.

Nella esperienza giuridica italiana, il riconoscimento di tale diritto si è realizzato relativamente tardi. La causa principale di questo ritardo risiede nell'idea - che a lungo ha dominato il pensiero dei giuristi italiani - della tipicità dei diritti della personalità. Tale principio non consentiva di ravvisare – se non talvolta in misura molto limitata – fattispecie non espressamente previste dalla legge e, pertanto, la giurisprudenza era ferma nel disconoscere l'esistenza del diritto alla riservatezza vista la mancanza di una disposizione di legge fondante il principio generale del rispetto assoluto dell'intimità della vita: per la giurisprudenza "nell'ordinamento giuridico italiano non esiste un diritto alla riservatezza, ma soltanto sono riconosciuti e tutelati, in modi diversi, singoli diritti soggettivi della persona"[1].

La normativa nazionale non prevede, quindi, un espresso richiamo alla tutela della riservatezza generalmente intesa, ma solo specifiche previsioni di legge contenute sia nei codici sia nelle leggi speciali.

Così, ad esempio, gli artt. 614, 615, 615 bis, 616 e 617, comma 2, c.p. garantiscono l'inviolabilità del domicilio, sanzionano la rivelazione e la diffusione di notizie apprese mediante l'utilizzazione di strumenti visivi o sonori o la violazione del segreto telefonico, telegrafico ed epistolare.

Rilevante è altresì l'art. 1, comma 2, l. 8 aprile 1974, n. 98 che punisce chiunque si procuri indebitamente notizie o immagini attinenti alla vita privata, mediante l'uso di strumenti di ripresa visiva e sonora nei luoghi di privata dimora e chi riveli o diffonda notizie e immagini così ottenute.

[1] Cass., 22 dicembre 1956, n. 4487. Solo successivamente è stata riconosciuta la tutela giuridica in ipotesi di lesione del diritto assoluto della personalità originata dall'illegittima divulgazione di notizie sulla vita privata altrui: Cass., 20 aprile 1963, n. 990.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Tra le disposizioni normative interne in tema di riservatezza si deve annoverare anche il cd. Statuto dei lavoratori (l. 20 maggio 1970, n. 300) che vieta al datore di lavoro di compiere indagini sulle opinioni politiche, religiose e sindacali del lavoratore, nonché su fatti privi di rilevanza ai fini della valutazione dell'attitudine professionale del lavoratore (art. 8).

Nella ricostruzione della portata del principio rilevano, altresì, le disposizioni contenute negli artt. 13, 14 (il domicilio è inviolabile) e 15 cost. (la libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili) quali altrettante espressioni particolari di un più generale diritto alla tutela dell'intimità della sfera privata, nonché gli artt. 10 c.c.[2], 96 e 97[3] L. aut.

Tra le fonti normative del diritto alla riservatezza si annoverano anche quelle europee. In particolare, nella dimensione sovranazionale, la tutela del diritto in esame è desumibile dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (Cedu), la quale all'art. 8 dispone che "ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e della propria corrispondenza".

Analogamente la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea firmata a Nizza il 7 dicembre del 2000 (e adottata il 12 dicembre 2007 a Strasburgo) riconosce espressamente la tutela della *privacy* nonché dei dati personali: gli artt. 7 e 8 garantiscono la salvaguardia della vita privata e familiare e il diritto di ogni individuo alla protezione dei dati di carattere personale che lo riguardano. «Tali dati devono essere trattati secondo il principio di lealtà, per finalità determinate e in base al consenso della persona interessata o a un altro fondamento legittimo previsto dalla

---

[2] La norma vieta la pubblicazione o l'esposizione dell'immagine di una persona, dei genitori, del coniuge o dei figli fuori dai casi espressamente previsti dalla legge e prevede la possibilità di adire l'autorità giudiziaria per chiedere la cessazione del- la condotta abusiva, salvo il risarcimento del danno.

[3] «Non occorre il consenso della persona ritratta quando la riproduzione dell'immagine è giustificata dalla notorietà o dall'ufficio pubblico coperto, da necessità di giustizia o polizia, da scopi scientifici didattici o culturali, o quando la riproduzione è collegata a fatti, avvenimenti, cerimonie di interesse pubblico o svoltisi in pubblico. Il ritratto non può tuttavia essere esposto o messo in commercio, quando l'esposizione rechi pregiudizio all'onore, alla reputazione od anche al decoro della persona ritratta».

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

legge. Ogni persona ha il diritto di accedere ai dati raccolti che la riguardano e di ottenerne la rettifica».

Significativo è anche l'art. 12 della Dichiarazione universale dei diritti umani del 1948 che recita: "Nessun individuo potrà essere sottoposto ad interferenze arbitrarie nella sua vita privata, nella sua famiglia, nella sua casa, nella sua corrispondenza…".

Ricostruito brevemente il quadro normativo di riferimento occorre precisare che, di là dalle singole previsioni legislative, il fondamento del diritto alla riservatezza viene comunemente rinvenuto nel dettato costituzionale e segnatamente nella clausola generale di tutela della persona *ex* art. 2 cost.[4]. Tale norma è, infatti, da ritenersi una «clausola interpretativa generale, valevole cioè per tutte le specifiche disposizioni sui diritti, che rende questi ultimi dotati di una straordinaria capacità espansiva, conformemente al principio di eccedenza di contenuto assiologico o di inesauribilità dei valori»[5].

In particolare si ritiene che "nell'ambito dei diritti della personalità umana, con fondamento costituzionale, il diritto all'immagine, al nome, all'onore, alla reputazione, alla riservatezza non sono che singoli aspetti della rilevanza costituzionale che la persona, nella sua unitarietà, ha conquistato nel sistema costituzionale. Trattasi quindi di diritti omogenei essendo unico il bene protetto"[6].

La giurisprudenza annovera, quindi, il diritto alla riservatezza tra i diritti inviolabili dell'uomo riconosciuti e garantiti dall'art. 2 cost.

Il diritto alla *privacy* è, dunque, oggi considerato diritto fondamentale della persona, meritevole di particolare tutela tanto che una violazione dei dati personali può provocare, letteralmente, danni fisici, materiali o immateriali. In altre parole, ledere l'identità di una

---

[4] P. PERLINGIERI, *La persona e i suoi diritti. Problemi del diritto civile*, Napoli, 2005, p. 251 ss., in cui chiarisce che la riservatezza è condizione necessaria affinché la persona possa svilupparsi autonomamente e che le norme ed i princípi posti nella Costituzione hanno diretta efficacia nella regolamentazione dei rapporti tra privati, costituendo, alternativamente, specifica disciplina degli interessi protetti ovvero presupposto essenziale per l'analisi ermeneutica delle norme ordinarie.

[5] G. GIACOBBE, *Riservatezza*, in *Enc. dir.*, XL, Milano, 1989, p. 1252.

[6] Cass., 10 maggio 2001, n. 6507.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

persona è un reato tanto quanto lederne la fisicità o il patrimonio[7]. E proprio per tali ragioni, il trattamento dei dati è considerato attività pericolosa ai sensi dell'art. 2050 c.c.

[7] Ad esempio, la perdita del controllo dei dati personali o una limitazione dei diritti della persona nei confronti dei propri dati, la discriminazione, il furto o l'usurpazione d'identità, perdite finanziarie, pregiudizi alla reputazione, perdita di riservatezza dei dati protetti da segreto professionale sono solo alcuni dei danni riferibili ad una cattiva o incauta gestione dei dati dei propri utenti, clienti o collaboratori.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

2. Contenuto ed estensione del diritto

Controversa è l'estensione del diritto alla riservatezza: si discute in particolare se esso si identifichi con la mera divulgazione di notizie riservate o se coincida con l'intrusione nella vita privata. Inoltre ci si chiede se le mura domestiche segnino il confine della tutela ovvero se la stessa abbia ambiti più estesi.

Invero risulta difficile individuare a priori e con certezza la reale estensione del diritto alla "*privacy*" in quanto esso è mutevole e sensibile all'evoluzione del contesto sociale in cui è chiamato a operare. In particolare, l'evoluzione tecnologica e la diffusione dei contenuti digitali in rete rappresentano fattori di enorme cambiamento per la tutela della persona e del mercato[8]. La nozione di "sfera privata" oggi deve essere rivista in ragione della continua rivoluzione digitale e del conseguente mutamento delle modalità di invasione della stessa, viste le molteplici e continue interazioni/integrazioni con il mondo virtuale in cui operiamo.

Pertanto si rende necessario adottare un concetto ampio ed elastico di *privacy* in grado di garantire una reale tutela alla persona rispetto alle diversificate aggressioni che la sfera privata può subire, soprattutto alla luce dei nuovi e sempre più invasivi strumenti tecnologici a disposizione. La elasticità della nozione in esame consente di realizzare al meglio quel necessario bilanciamento tra protezione individuale e dimensione sociale ove la si esplica in relazione sia alla manifestazione del pensiero e al diritto all'informazione, sia ai rapporti tra cittadino e pubblica amministrazione, allorquando l'esigenza di riservatezza possa risultare in conflitto con l'attività amministrativa[9].

Il c.d. «*diritto alla riservatezza*» viene quindi inteso quale potere dell'interessato di vietare comportamenti di terzi volti a conoscere o a far conoscere situazioni o vicende della propria vita

[8] Così P. PERLINGIERI, *Privacy digitale e protezione dei dati personali tra persona e mercato*, in *Foro nap.*, 2018, p. 481 ss.

[9] P. PERLINGIERI, *Il diritto civile nella legalità costituzionale secondo il sistema italo-europeo delle fonti*, Voll. III, *Situazioni soggettive*, Napoli, 2020, p. 109.

PEGASO Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

personale o familiare, anche se svoltesi al di fuori del recinto domestico, che non hanno un interesse socialmente apprezzabile[10].

Talvolta il diritto in esame può entrare in conflitto con altri diritti pur meritevoli di protezione.

È quanto, ad esempio, avviene con riguardo alla diffusione di informazioni sul proprio conto, potenzialmente dannose anche per le sue relazioni economiche. In tale contesto il diritto alla riservatezza si atteggia in modo peculiare in quanto esso si scontra con il contrapposto diritto di ricevere, ricercare e raccogliere informazioni necessarie per lo svolgimento di una qualsiasi attività.

È chiaro, pertanto, che non può eludersi la necessità, in campo economico, di bilanciare l'interesse generale alla conoscenza dei dati, da un lato, con la garanzia della persona nella sua sfera intima e personale, dall'altro. Ne discende che quando si tratta di notizie economiche – strumentali, ad esempio, per verificare la consistenza di un credito o per orientare scelte imprenditoriali – vale un principio di tendenziale libertà al quale fa da contraltare l'obbligo di una circolazione corretta di notizie vere. Il reale problema, in campo economico, è pertanto quello del "controllo" circa la veridicità e correttezza delle notizie, quale unico strumento idoneo a comporre il conflitto tra interesse generale alla conoscenza dei dati e garanza della persona.

[10] Secondo la giurisprudenza, l'intromissione nell'altrui sfera privata, senza il consenso dell'interessato, può ritenersi legittima solo in presenza di un *interesse pubblico attuale* che la giustifichi (non diversamente da quanto accade per la possibilità di divulgare l'altrui immagine in assenza del consenso del ritrattato: art. 97 L. aut.).

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

3. Riservatezza nei rapporti familiari

Nell'ambito dell'ampia tematica della riservatezza un ruolo a sé assume la tutela dell'intimità della vita privata del gruppo familiare, in particolare del nucleo convivente. In tale contesto il diritto alla riservatezza si atteggia in maniera differente riflettendo la complessità della situazione nella quale il singolo si trova. La tutela dell'intimità è infatti legata non tanto alla persona in quanto tale, ma quale componente della famiglia, il che comporta diritti e doveri reciproci, gli uni e gli altri fondati sull'unità e sulla solidarietà familiare.

La tutela della riservatezza familiare e della intimità del gruppo è condizione per il libero sviluppo delle persone che ne fanno parte (art. 29 cost.): questo spiega il riconoscimento in capo a ciascun membro del diritto nei confronti dei prossimi congiunti a che fatti e comportamenti di natura esistenziale relativi a lui e alla famiglia in senso lato non siano divulgati all'esterno. Pertanto, il diritto alla riservatezza si traduce di fatto nel riconoscimento in capo al singolo sia di un potere di controllo sul flusso delle informazioni proprie e del gruppo familiare, sia in una serie di ulteriori diritti quali quello di accesso, quello di chiedere la cessazione dell'illecita interferenza attuale o potenziale, e così via.

Si pensi, ad esempio, all'uso illegittimo dell'immagine del congiunto. Poiché la illegittimità dell'uso può comportare pregiudizio anche all'onore, al decoro e alla reputazione dell'intero gruppo familiare, oltre alla persona effigiata, interessato ad agire è ciascuno singolarmente: genitore, figlio, coniuge, unito civilmente. Il loro interesse non è tanto di natura personale, quanto piuttosto familiare trovando fondamento nel principio di solidarietà. Inoltre, in tali circostanze vi è la indisponibilità del decoro altrui: ciò significa che il consenso all'uso dell'immagine da parte dell'effigiato può escludere l'illegittimità nei suoi confronti, ma non nei confronti di altri lesi. A tal fine sarà, infatti, necessario anche il consenso di costoro. E ciò risulta decisivo non solo ai fini della individuazione dei titolari del diritto di esigere, ma soprattutto del diritto di trattenere quanto dovuto a titolo di risarcimento dei danni. Esso spetta a coloro che hanno effettivamente subito un danno.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Particolari cautele sono previste con riguardo alle ipotesi di disposizione da parte di un familiare dell'immagine del defunto. Infatti, nella fase successiva alla morte del raffigurato, la legge prevede un preciso ordine di congiunti legittimati a manifestare il consenso: innanzitutto il coniuge e i figli, in loro mancanza i genitori, in via subordinata i fratelli e le sorelle e, infine, gli ascendenti e i discendenti fino al quarto grado (artt. 93, comma 2, e 96, comma 2, l. aut.). Qualora vi sia dissenso tra i legittimati, decide l'autorità giudiziaria, che peraltro non è tenuta a rispettare il cd. principio maggioritario, cioè il volere dei più, ma deve adottare la soluzione più ragionevole. In altre parole il giudice deve tendere a contemperare i diversi interessi e individuare, nel rispetto delle circostanze concrete, la soluzione più conveniente alla tutela della personalità del defunto.

Considerazioni analoghe valgono in ordine al segreto della corrispondenza personale e confidenziale. Il segreto epistolare è espressamente tutelato dalla Costituzione nell'art. 15 ai sensi del quale "La libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili. La loro limitazione può avvenire soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria con le garanzie stabilite dalla legge". In ambito familiare, tale diritto assume una connotazione peculiare in quanto, l'appartenenza alla famiglia può esplicitamente o implicitamente far desumere dalle circostanze concrete l'autorizzazione dell'interessato, si chè il soggetto può accedere alla corrispondenza del congiunto nel suo stesso interesse e per ragioni familiari. Ciò non significa riconoscere l'esistenza di un vero e proprio diritto alla conoscenza della corrispondenza del coniuge, invocato magari ai fini del controllo del dovere di fedeltà o per l'esercizio della responsabilità genitoriale[11]. Piuttosto, l'ambito ove si esplica tale diritto invita a considerare una possibile attenuazione dell'interesse alla segretezza proprio alla luce della particolare comunione di vita e per la reciproca fiducia che caratterizza (o dovrebbe caratterizzare) i rapporti in esame.

La giurisprudenza sul punto ha precisato che "la stessa natura del vincolo matrimoniale […] implica un affievolimento della sfera di riservatezza di ciascun coniuge e la creazione di un ambito

[11] Benchè il rapporto familiare - e in particolare l'ufficio della responsabilità genitoriale - mitighi l'inviolabilità dei diritti fondamentali dei minori, ogni "ingerenza" nella loro sfera personalissima si giustifica solo se operata nel rispetto della loro dignità e con l'uso di forme e mezzi proporzionati nell'interesse obiettivo dell'istruzione e dell'educazione.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

comune nel quale vi è una implicita manifestazione di consenso alla conoscenza di dati e comunicazioni di natura anche personale"[12]. Peraltro non si dubita della natura pienamente disponibile, da parte dell'autore, dell'interesse al segreto epistolare.

[12] Trib. Roma, 30 marzo 2016, n. 6432. Tuttavia per Cass. pen., 10 giugno 1994, n. 7738 "il diritto alla riservatezza esclude la liceità delle intercettazioni telefoniche operate da un coniuge [...] in danno dell'altro".

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

4. La tutela della riservatezza nella pubblica amministrazione

La peculiarità dell'azione amministrativa, finalizzata alla realizzazione di interessi generali (superindividuali) incide in modo significativo sull'applicazione della disciplina a tutela della riservatezza e dell'identità personale dei destinatari del trattamento. L'attività della p.a., infatti, deve essere improntata ai principi di buon andamento e di imparzialità dell'agire di poteri pubblici e questo richiede l'applicazione di particolari regole di pubblicità e di trasparenza che possono, in concreto, rivelarsi invasive della sfera personale dei privati cittadini. Si manifesta, così, una tensione tra la tutela del diritto di accesso agli atti amministrativi e l'esigenza di protezione della sfera personale. Certamente la garanzia della disponibilità delle informazioni detenute dalle pubbliche amministrazioni è funzionale alla promozione dello sviluppo della trasparenza amministrativa e ne rappresenta il principale corollario; tuttavia, occorre bilanciare il diritto di accesso con l'interesse dei privati a tutelare la propria sfera privata dalle ingerenze esterne. Tale interesse oscilla tra l'interesse alla segretezza assoluta delle informazioni (ostacolo alla circolazione e diffusione dei dati) e l'esigenza di anonimato; quest'ultimo rappresenta un limite alla comunicazione e divulgazione delle notizie e consiste nel riserbo relativo esclusivamente alle generalità del titolare e non anche ai contenuti delle informazioni, ammessi a circolare liberamente.

Il vero problema relativo al trattamento dei dati da parte della p.a. è quello della qualità del trattamento. In altre parole, per comporre adeguatamente le contrapposte esigenze si rivela fondamentale garantire la correttezza, la pertinenza e la non eccedenza delle informazioni, mediante strumenti quali la rettifica, l'aggiornamento e la contestualizzazione dei dati su richiesta dell'interessato. Inoltre, l'interesse alla riservatezza rispetto alla gestione delle informazioni nell'ambito dell'attività delle pubbliche amministrazioni si atteggia in modo peculiare, quale interesse alla partecipazione al procedimento. In altre parole, la tutela dei dati personali si configura non semplicemente come limite negativo al diritto di accesso, ma soprattutto quale fondamento del diritto di partecipare attivamente al procedimento da parte del titolare dei dati

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

trattati: non solo, dunque, ostacolo esterno alle misure di pubblicità e di trasparenza dell'azione amministrativa, ma elemento di conformazione interno alle scelte e alle attività connesse con il trattamento dei dati personali[13]. Ed infatti l'incidenza dell'interesse alla tutela della *privacy* finisce per condizionare forme, tempi e moduli procedimentali dell'agire pubblico nel senso che le (pur meritevoli) esigenze di celerità – strumentali alla conclusione in tempi brevi del procedimento – non possono limitare la garanzia della riservatezza o dell'identità personale dei destinatari del trattamento.

Invero, nella moderna società dell'informazione, non sempre i meccanismi di tutela apprestati si mostrano idonei a garantire una corretta gestione delle informazioni. Si avverte, sempre più pressantemente, l'esigenza di nuove formule in grado di assicurare una protezione preventiva, contestuale ed immediata del diritto alla riservatezza, anche in linea con le trasformazioni dei processi comunicativi. Particolarmente importante è la tutela preventiva riconosciuta al titolare della situazione soggettiva individuata il quale può intervenire a tutela della propria identità personale, senza dover successivamente ricorrere ad un'attività di rettifica, di blocco del trattamento o di cancellazione dei dati. Accanto al diritto di accesso agli atti amministrativi, *ex* art. 22 l. 241 del 1990, il reg. UE 679/2016, all'art. 15, infatti, ha previsto un potere di accedere al trattamento dei propri dati, espressione di un'autonoma situazione esistenziale: il cd. diritto all'autodeterminazione informativa. Tale principio, di derivazione europea, riconosce il diritto in capo alle persone di poter gestire i propri dati (art. 8 della Carta UE), consentendo di superare l'immagine di chiusura che l'idea di *privacy* evoca.

La partecipazione dell'interessato rappresenta uno strumento fondamentale di controllo sul flusso dei dati personali e svolge la funzione di autotutela preventiva che investe le fasi essenziali del trattamento: dalla raccolta, alla catalogazione e archiviazione dei dati, alla loro interconnessione, elaborazione e conservazione, fino alla definitiva eliminazione.

[13] P. PERLINGIERI, *Il diritto civile nella legalità costituzionale secondo il sistema italo-europeo delle fonti*, Vol. III, *Situazioni giuridiche*, Napoli, 2021, p. 139 ss.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Accanto al potere di controllo da parte dei privati interessati, la legge prevede importanti funzioni in capo al Garante per la protezione dei dati personali al quale, in particolare, spettano ampi poteri di monitoraggio, verifica, di acquisizione documentale e di intervento inibitorio e sanzionatorio, per assicurare l'effettività dei suoi provvedimenti.

Tra le tecniche utilizzate per consentire l'accesso ad informazioni o, comunque, la visione di documenti da parte di terzi rispetto al titolare del trattamento e agli altri soggetti ai quali i dati si riferiscono, nel rispetto delle esigenze minime di tutela della riservatezza, figura lo stralcio dei dati utili o necessari e l'occultamento di quelli non pertinenti o eccedenti rispetto a finalità determinate e individuate in concreto. Tuttavia, tale tecnica se, da un lato, è idonea a tutelare la riservatezza dei destinatari del trattamento, dall'altro, reca il rischio di creare una falsa, alterata o incompiuta rappresentazione della realtà, con conseguente lesione dell'identità personale dei soggetti interessati (da intendersi quale diritto ad una esatta e completa esposizione delle informazioni e delle notizie relative alla persona).

Occorre, pertanto, applicare congiuntamente i principi di completezza e di aggiornamento dei dati, di pertinenza e non eccedenza delle informazioni[14], unitamente a tutti gli altri criteri finalizzati alla protezione dei dati stessi ex art. 5 reg UE 679/2016.

[14] Un esempio di eccedenza del trattamento rispetto agli obiettivi perseguiti è rappresentato dalla immissione in circolazione, da parte della p.a., di documenti nominativi riportanti dati relativi ad aspetti delicati della salute dei destinatari (dati c.dd. sensibili): ad esempio, i bonifici con l'indicazione "rimborso per spese anali HIV".

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

5. Il ruolo della giurisprudenza europea nella ricostruzione del diritto alla riservatezza

Nella individuazione del contenuto del diritto alla riservatezza un ruolo centrale è giocato dalla Corte di giustizia che in numerose pronunce ha segnalato la necessità per gli Stati membri di dotarsi di normative in grado non solo di garantire una tutela efficace e completa delle libertà e dei diritti fondamentali delle persone fisiche e in particolare del rispetto della vita privata riguardo al trattamento dei dati personali, equivalente a quella assicurata dalla normativa europea, ma anche un livello elevato di protezione di tali libertà e diritti.

Significativa è una pronuncia[15] nella quale la Corte ha valutato inadeguato un accordo commerciale (*Safe harbor*: Regime dell'approdo sicuro), siglato tra aziende statunitensi (tra le quali anche il *social network Facebook*) e Unione europea. In particolare, in virtù di tale accordo commerciale, *Facebook* e altre aziende (ad esempio *Google*), dal 1998 in poi si sono sentite legittimate a veicolare dati personali dei suoi utenti europei su *server* americani. Così operando, la *privacy* degli utenti europei, fino al 2015, è stata oggetto di continue violazioni in ottemperanza alla realizzazione di un valore del sistema ordinamentale statunitense – che non appartiene invece alle tradizioni costituzionali dei Paesi membri dell'Unione europea – qual è l'utilizzo di dati personali per finalità di spionaggio a livello mondiale. Secondo la Corte di giustizia, Grande Sez., 6 ottobre 2015, c. 362/14, Schrems c. Data Protection Commissioner, i principi contenuti nell'accordo volti ad attuare quel valore sono in contrasto con l'ordine pubblico europeo e degli Stati membri in tema di tutela dei dati personali: sia la direttiva comunitaria del 1995 sia il reg. (UE) 679/2016, infatti, proibiscono lo spostamento di dati personali di cittadini europei fuori dagli stati membri dell'Unione in assenza di adeguate protezioni per la *privacy*. Ne consegue che l'accordo commerciale in questione è invalido perché la sorveglianza di massa ivi consentita contrasta con i diritti fondamentali dell'utente europeo e quindi con l'ordine pubblico europeo e degli Stati membri.

[15] Corte giust., Grande Sez., 6 ottobre 2015, c. 362/14.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Bibliografia

- Il materiale della lezione è stato tratto dalla seguente Opera, alla quale si rinvia per i dovuti approfondimenti:
- P. Perlingieri, *Il diritto civile nella legalità costituzionale secondo il sistema italo-europeo delle fonti*, Vol. III, *Situazioni giuridiche*, Napoli,

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).